

1521069-14.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248004/2020 - 46º D.P. PERUS, 13988467 - 46º D.P. PERUS, 2188/20/346 - 46º D.P. PERUS, 2248004 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521069-14.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521069-14.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248004/2020 - 46º D.P. PERUS, 13988467 - 46º D.P. PERUS, 2188/20/346 - 46º D.P. PERUS, 2248004 - 46º D.P.

PERUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS e NESTOR FEDERICO ARANDA VARGAS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06 c.c. artigo 61, inciso II, aliena "j", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de outubro de 2020, por volta das 14h, na Rua Júlio Maciel, nº 184, Perus, nesta Cidade e Comarca da Capital, em ocasião de fragilidade social derivada de calamidade pública, agindo com comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam, traziam consigo e expunham à venda, para distribuição ao consumo de terceiros, 210,2g (duzentos e dez gramas e duas decigramas) da substância entorpecente TETRAHIDROCANNABINOL (THC), mais conhecida como maconha, dividida e acondicionada em 45 porções; e 35,3g (trinta e cinco gramas e três decigramas) da substância entorpecente BENZOILMETILECGONINA, mais conhecida como cocaína, dividida e acondicionada em 64 porções, conforme descrito no auto de exibição/apreensão (fls. 6/7), bem como no laudo de constatação (fls. 9/12), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 85/86).

O réu foi preso em flagrante (fls. 01/02), sendo sua prisão convertida em preventiva (fls. 51/54).

A denúncia foi recebida às fls. 88/90.

Os réus foram citados (fls. 142) e apresentaram resposta à acusação (fls. 116/120 e 164/165) em audiência, sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 173/174).

A prisão preventiva dos acusados foi revogada, em sede de habeas corpus (fls. 140/141).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. Ao final, o réu Nestor foi interrogado, ao passo que Luiz Fernando foi declarado revel.

Em sede de debates, o Ministério Público e as defesas requereram a improcedência da ação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido condenatório é improcedente.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 11, do laudo de constatação de fls. 23/26, do exame químico-toxicológico de fls. 202/204.

Todavia, não restou comprovada a autoria delitiva.

O réu Nestor negou a prática dos fatos. Relatou, em suma, que Luiz Fernando, com quem estava, foi abordado. Disse que não portava drogas. Policiais disseram que havia drogas com Luiz Fernando, tendo ele confirmado. Segundo o amigo, ele trazia consigo cocaína, nada disse sobre a maconha. Ele disse que a droga era para revenda. Consigo nada foi encontrado. Viu Luiz Fernando sendo abordado e acha que também foi abordado porque estava com uma sacola. (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

O réu Luiz Fernando não foi ouvido em audiência. Durante o inquérito policial, exerceu o direito constitucional ao silêncio (fls. 07).

Os policiais civis Sergio Casquel Elvira e Romulo Santos Marciano afirmaram não se recordarem dos fatos (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Assim, verifica-se que os elementos colhidos durante a instrução processual não forneceram provas suficientes para uma condenação, mostrando-se frágeis.

Como é cediço a prova no processo penal deve ser suficientemente firme no sentido da ocorrência dos fatos e da autoria. Em não sendo, há de ser aplicada a máxima in dubio pro reo, garantindo-se, assim, o respeito aos direitos individuais e ao estado democrático de direito.

Como bem salientaram o digno membro do Ministério Público e as defesas, não se extrai do conjunto probatório a certeza necessária da autoria delitiva. As testemunhas não se lembraram do ocorrido e a imputação dos fatos por parte de Nestor a correu revel também carece da seriedade que requer um decreto condenatório, não servindo, no caso em tela, como prova idônea, já que não amparada em outros elementos colhidos em juízo.

Posto isso, a absolvição dos acusados é medida de rigor.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta julgo IMPROCEDENTE a

pretensão punitiva do Estado, a fim de ABSOLVER os réus LUIZ FERNANDO DA SILVA SANTOS e NESTOR FEDERICO ARANDA VARGAS, qualificados nos autos, das acusações que lhe são feitas, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. Custas na forma da lei. Oportunamente, archive-se, com as anotações e comunicações pertinentes. P.I.C.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA